

เวทีรับฟังความคิดเห็น



หาดใหญ่



F A I R ⚡



ค่าไฟที่เป็นธรรม

FAIR | POWER | FOR | ALL

สำหรับครัวเรือน

การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 09.30 - 15.30 น.

โรงแรมบุรีศรีภู ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่



QR code แบบสอบถามความรู้ เรื่องค่าไฟ





เชียงใหม่

ขอนแก่น

หาดใหญ่

ภาพรวมการทำแบบสอบถามความรู้

- เป้าหมายแบบสอบถาม 5,000 กลุ่มตัวอย่าง
- ทำโพลในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคละ 1,000 ตัวอย่าง
(เหนือ, อีสาน, ใต้ และกลาง ตะวันตก ตะวันออก)
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค
(ม.แม่โจ้, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์ และ ม.บูรพา)
- ได้ผล 4,050 ตัวอย่าง ผลรายภาคครบ 4 ภาค
- ยังเปิดรับคำตอบ ‘ออนไลน์’ อีก 1,000 ตัวอย่าง



การบันทึกภาพและวิดีโอ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ในงานมีการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอ
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน



การเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น รายงาน, สื่อประชาสัมพันธ์)
จะใช้เฉพาะภาพรวมบรรยากาศ อาจมีการเผยแพร่ภาพบุคคล
ในลักษณะที่ระบุตัวตนได้



หากท่านไม่สะดวกให้ปรากฏในสื่อ โปรดแจ้งทีมงานที่จุดลงทะเบียน



กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ภาคใต้

- **กล่าวเปิดงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น**
โดย นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- **กล่าวแนะนำโครงการ**
โดย คุณชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะ
- **เปิดบทสนทนา “ค่าไฟฟ้าไม่ใช่แค่ต้นทุนพลังงาน แต่คือสิทธิมนุษยชน”**
โดย ดร.บัณฑิตูร เศรษฐศิริโรตม์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ กสม. (วิดีโอ)
- **เมื่อ “ราคาพลังงานที่เป็นธรรมเป็นสิทธิมนุษยชน” (แต่จะชี้วัดอย่างไร?)**
โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจามรกุลลาภ
- **Workshop ค่าไฟฟ้าในชีวิตจริง**
โดย คุณกรรณิการ์ แพแก้ว และทีมงาน



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



คุณพรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปรีดา คงแป้น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี**
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณศยามล ไกยูรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณปิติกาญจน์ สัทริเดช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณวสันต์ ภัยหลีกส์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คุณสุภัทรา นาคะผิว
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อำนาจและหน้าที่



มาตรา 247



มาตรา 26 และ 27

คุ้มครอง

- ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

เฝ้าระวัง

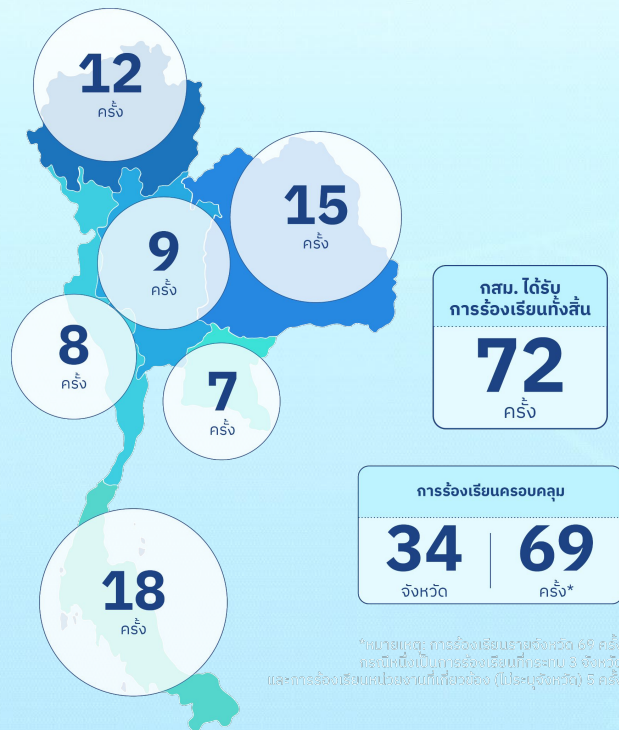
- จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจำปี เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
- ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

ส่งเสริม

- สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน



ชวณย้อนดู 17 ปีแห่งการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2567 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



สาเหตุ การร้องเรียน 5 อันดับแรก

1. โรงไฟฟ้าชีวมวล 18 ครั้ง
2. โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้า 12 ครั้ง
3. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขาดผ่านที่ดินและ
โครงข่ายไฟฟ้า 7 ครั้ง
4. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 3 ครั้ง
5. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 ครั้ง

จังหวัดที่ร้องเรียน เรื่องไฟฟ้ามามากที่สุด

5 ครั้ง

ลำปาง
สระบุรี
นครศรี-
ธรรมราช
สงขลา

4 ครั้ง

ประจวบ-
คีรีขันธ์

3 ครั้ง

เชียงราย
ระยอง
กระบี่



ตัวอย่างสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า

สิทธิชุมชน

→ กรณีร้องเรียนว่า **‘โครงการพลังน้ำเขื่อนปากแบง’**
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (2563)

สิทธิผู้บริโภค

→ กรณีขอให้ตรวจสอบ **‘การขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม’** (2555)

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

→ กรณีคัดค้าน **‘โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา’** จังหวัดสงขลา (2562)

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

→ กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560)

สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี

สิทธิในสุขภาพ

กรณีร้องเรียนว่า **‘โรงไฟฟ้าแม่เมาะ’** ก่อให้เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน (2560)
‘โรงไฟฟ้าชีวมวลซานอ้อย’ จังหวัดร้อยเอ็ด (2567)



ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าที่น่าสนใจ

กสม. ๑

รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการพิจารณาที่ ๘๒๙ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คำร้องที่ ๓๖๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

เรื่อง สิทธิของผู้บริโภค กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกละเส อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชนให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๐๙-๑๐๒/๒๕๖๐

เรื่อง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ร้อง

ผู้ถูกร้อง

ที่ ๑

ที่ ๒

ที่ ๓

เรื่องการขึ้นค่า Ft

กรณีขอให้ตรวจสอบการขึ้นค่าไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม (2555) - สิทธิผู้บริโภค

เรื่องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาคม

โรงไฟฟ้าในพื้นที่ แต่กลับพบข้อในใบลงทะเบียณ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กับข้อพื้นที่ป่าชายเลน

กรณีกล่าวอ้างว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกละเส ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทเอกชน
ให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ (2560) - สิทธิชุมชน

เรื่องการพาดเสาไฟฟ้าผ่านที่ดิน รวมถึงการรื้อถอนและก่อสร้างเสาไฟ ส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ชุมชน

กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2560) - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน



อนุกรรมการ โครงการ

คณะอนุกรรมการ โครงการ



ข้อร้องเรียนประเด็นโครงการ
ผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า
ครัวเรือนจำนวนมาก



คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



อนุกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่า
ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



คุณศยามล
ไกรยวงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



คุณชานเชวณ
ไชยานุกิจ
ประธานอนุกรรมการ



คุณประวิทย์
สีสาพรวงศา
อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาก
อนุกรรมการ



ดร.อาร์พร
อัครวินพงศ์พันธ์
อนุกรรมการ



คุณรัตติกาล
จันทรรสุริยา
อนุกรรมการ



คุณจอมพล
บุญอ่อน
อนุกรรมการ



คุณพิมพ์ดาว
จันทนันต์
เลขานุการ



คุณศิริลดา
ผิวหอม
ผู้ช่วยเลขานุการ

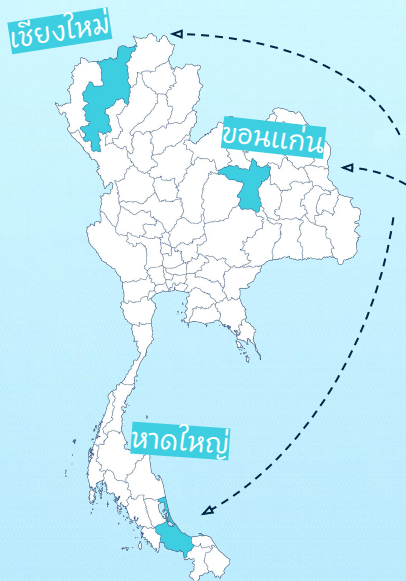
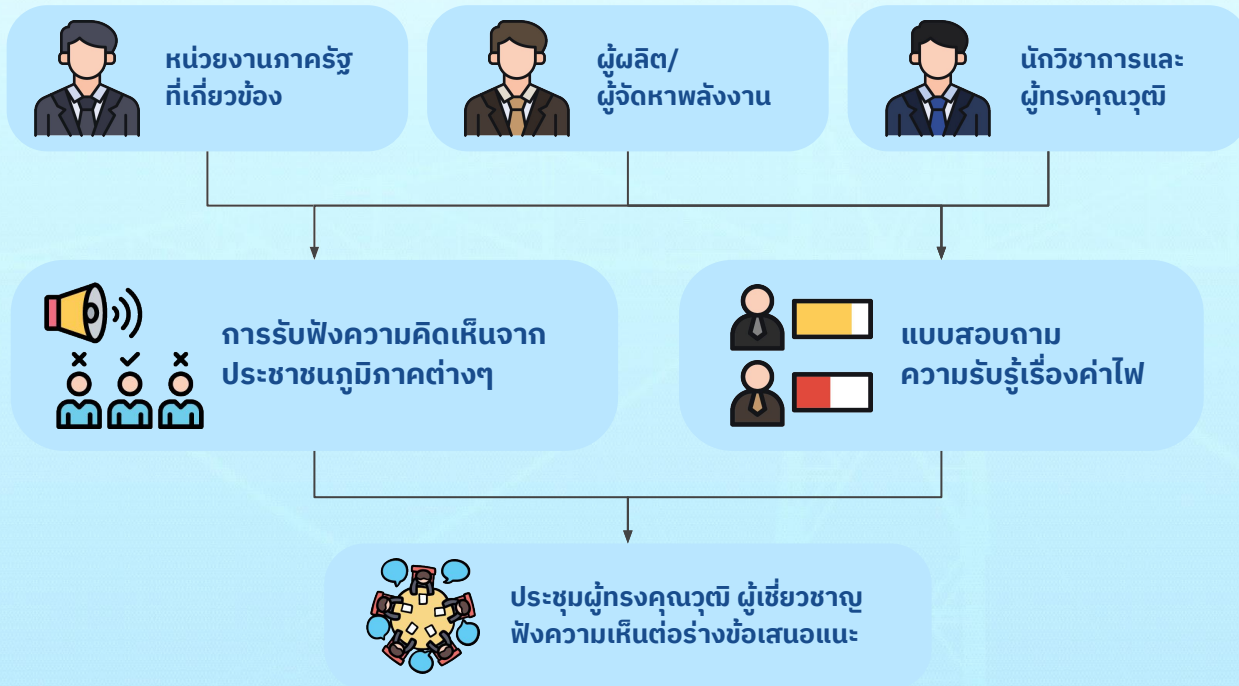


คุณบัณฑิต
หอมเอษ
ผู้ช่วยเลขานุการ



กระบวนการ (1)

ประชุมกลุ่มย่อย





ค่าไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนทางเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
ภารกิจที่สำคัญของโครงการคือมุ่งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรื่องค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ขอเชิญร่วมงานและติดตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่างๆ

ขอนแก่น



ศุกร์ 30 ม.ค. 2569

โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

เวลา 9.30 - 15.30 น.

หาดใหญ่



ศุกร์ 13 ก.พ. 2569

โรงแรมบุรีศรีภู ถนนศรีภูวนารถ
หาดใหญ่

เชียงใหม่



พฤหัสบดี 26 ก.พ. 2569

สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ
ในภายหลัง

กทม. และอื่นๆ



ศุกร์ 13 มี.ค. 2569

สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ลงทะเบียนได้ที่



ติดตามรายละเอียดงานได้ที่ facebook
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / DataHatch



กระบวนการ (2)

อนุกรรมการ

กระบวนการ (1)



การจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน



ข้อเสนอแนะ / มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
การเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม



WE ARE
EQUAL

สิทธิมนุษยชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ชื่อ นายสมมุติ นามทดสอบ 025168657-9

ที่อยู่ 99/99 น.99 ต.อุกค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

รหัสการไฟฟ้า (PEA Code) สายจดหน่วย (MRU) หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (CA/Ref. NO. 1) เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No./Ref No.2)

G08101 GRST0181 020019320090 000022098363

รหัสเครื่องวัด (PEA No.) User No. ประเภท (Type) วัน-เวลาอ่านหน่วย (Meter Reading Data) ประจำเดือน (Bill Period)

5700622483 022900 1115 15/04/59 13:59:19 04/2559

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Usage Current) ตัวคูณ (Multiplier) ประวัติการใช้ไฟ (Usage History)

เลขครั้งหลัง (Recent Reading)	เลขครั้งก่อน (Previous Reading)	จำนวนที่ใช้ (Consumption)	วันที่จด (Date)	หน่วย (Unit)
1516.000	1284.000	232.000	16/03/59	215
		กว. หน่วย	14/02/59	148
			16/01/59	129
				169
				45
				1

ค่าไฟฟ้า

“ความเป็นธรรม” ตามกรอบของกฎหมาย

เมื่อ “ราคาพลังงานที่เป็นธรรมเป็นสิทธิมนุษยชน” (แต่จะชี้วัดอย่างไร)

ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาก



ISRA รายงาน-สรุป

PTT

ภูมิไไทย

พรรคเพื่อไทย

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาชน

PEOPLE'S PARTY

ประชินโยบายหาเสียง'ลดค่าไฟ'

'3 พรรค' หั่นเหลือ 3.3-3.7 บ./ไม่ใช้งบฯ'

'ภท.' 3 บาท 'อุดหนุน' 6 หมื่นล.-'ปชป.' เปิดเสรี

พรรคภูมิไไทย (ภท.)

- นโยบายค่าไฟฟ้า** ห่วงละ 3 บาท (สำหรับ 200 ยูนิทแรก) : ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพื่อมีกำลังซื้อมากขึ้น โดยปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น (รวมถึงตัดค่าดำเนินการไม่ผ่านหน่วยงานกลางและตัดภาษีซ้ำซ้อน) และ **ปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ประหยัดพลังงาน** วงเงินที่ใช้ดำเนินนโยบาย 63,360 ล้านบาท
- ส่วนความเสี่ยงจากการดำเนินนโยบาย คือ อาจมีผลกระทบงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการต่อต้านจากรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า ผู้ประกอบการเดิมที่ไม่สนับสนุน และปัจจัยกระทบความสัมพันธ์กับประเทศลาว
- ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ: งบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายได้จากพลังงานสะอาด โซลาร์เซลล์ ลดต้นทุนไฟฟ้าได้บางส่วน

ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป มีสิทธิมีเสียงอย่างไรในกระบวนการวางแผนการผลิตและจัดหาไฟฟ้าระยะยาวนี้ และที่สำคัญคือ หน่วยงานรัฐไม่จจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้ประกอบกิจการ ควรจะมองโจทย์นี้อย่างไร

ผู้ใช้พลังงานควรถูกมองว่า เป็นส่วนหัวใจของกรอบวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลาง เป็นผู้รับประโยชน์ เป็นผู้มีส่วนร่วมคิดและดำเนินการ หรือเป็นเพียงผู้ที่ต้องยอมรับ สิ่งที่รัฐตัดสินใจและลงมือทำแล้วเท่านั้น

ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นแกนกลางของธรรมาภิบาลพลังงาน



U N

D P

พลังงานนั้นเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นธรรม (just energy transition) โดยมีเป้าหมายให้

“ประชาชนพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่คนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ”

คำมั่นสัญญาว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (leave no one behind)” นั้นจะบรรลุได้เมื่อคนที่ถูกทิ้งอยู่นั้นสามารถเข้าถึงพลังงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤต ขณะเดียวกันเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานโดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี นวัตกรรม โมเดลธุรกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อ

การลงทุนจากภาคเอกชน

การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างพลังพลเมืองนั้นมีบทบาทสำคัญ ในการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

UNDP ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างพลังงานให้กับ **พลเมืองและชุมชน**ในการมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยปัญหาและมีส่วนร่วมในการสร้างทางออกด้านพลังงาน เสียงของผู้หญิง ชนพื้นเมือง คนที่มีความพิการ และคนที่มักถูกกีดกันจากการกำหนดนโยบายเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นจะต้องถูกทำให้ **มีส่วนร่วมหรือถูกรวมเข้าในกระบวนการตัดสินใจ**



ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้า และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการไฟฟ้า และมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้า ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิของตนที่จะได้รับการคุ้มครองและการรับรองสิทธิในฐานะผู้บริโภคด้านพลังงาน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงการรับทราบถึงสิทธิและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บริการไฟฟ้า อันจะเป็นประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๗) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๗๗) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ใช้บริการไฟฟ้ามีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในการทำสัญญา รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ที่ทำกับผู้ให้บริการไฟฟ้าอย่างชัดเจนและครบถ้วน

(๒) สิทธิร้องขอให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ โดยไม่ชักช้า หากพบความผิดปกติหรือแสดงค่าผิดปกติไม่ตรงความเป็นจริง

(๓) สิทธิขอตรวจสอบการคิดค่าไฟฟ้า และขอข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของตนเองจากผู้ให้บริการไฟฟ้า

(๔) สิทธิที่จะจ่ายอัตราค่าบริการไฟฟ้าในอัตราที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๕) สิทธิได้รับการแจ้งจากผู้ให้บริการไฟฟ้าให้ทราบล่วงหน้าก่อนการงดให้บริการไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๕ วัน



ธรรมาภิบาลพลังงานกับสิทธิ มนุษยชนของผู้ใช้พลังงาน

การจัดหาและให้บริการ “ไม่ใช่” สินค้าและ
บริการที่ต้อง “ขาย” ให้ได้กำไรสูงสุด

“ภารกิจของรัฐ”

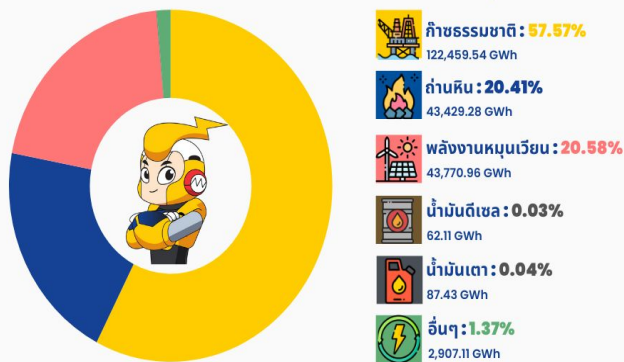
- รัฐจะต้องสร้างคุณภาพในการเข้าถึงและใช้พลังงานให้กับทุกคน คุณภาพในที่นี้คือการที่ประชาชนทุกคนได้รับบริการพลังงานในฐานะ “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมาตรา 56 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า “รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- ดังนั้นแล้ว การให้บริการไฟฟ้าย่อมเป็นภารกิจที่รัฐต้องทำ และต้องทำให้ประชาชนพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมไฟฟ้า และการได้รับบริการผ่านระบบโครงข่ายพลังงานที่ดีนั้นจึงอาจไม่ใช่ “สินค้า” ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นจะต้องทำกำไรสูงสุดจากการขายหรือให้บริการ

ธรรมาภิบาลพลังงานไม่ได้ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเอกชน

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง

ผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.

(GWh = ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กฟผ. มีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. สะสมที่ 212,716.43 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ธรรมาภิบาลพลังงานไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนและใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม รัฐมีหน้าที่บริหารจัดการให้การลงทุนและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนั้นมุ่งสู่เป้าหมายที่มองประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานเป็นสำคัญ เช่น จะต้องตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะแทนที่จะเป็นประโยชน์แก่คนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ
- **หากรัฐรับซื้อไฟฟ้าจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอกชนลงทุนเพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมแต่การลงทุนนี้กลายมาเป็นต้นทุนในโครงสร้างราคาไฟฟ้า** ทั้งในส่วนต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน ต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนผันแปร โดยรัฐรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนโดย “จ่ายค่าตอบแทน” แบบประกันราคารับซื้อและตอบแทนการลงทุน และส่งผ่านต้นทุนนี้มาในราคาไฟฟ้าจนทำให้ประชาชนไม่พ้นจากปัญหาความยากจนและไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้แล้ว การส่งผ่านต้นทุนนี้ย่อมมีใช้ทางเลือกที่สร้างธรรมาภิบาลพลังงาน

ตัวชี้วัดความเป็นธรรมด้านราคาพลังงาน: ความยุติธรรมทางพลังงาน

ปัจเจกบุคคลที่
เกี่ยวข้องในระบบ
พลังงาน (รวมถึงผู้
ใช้พลังงาน)

เข้าถึง (อย่างเป็นธรรม
และเป็นกลาง)

พลังงาน

จัดให้มี (เป็นการกิจ)
อย่างเป็นธรรม
และเป็นกลาง)

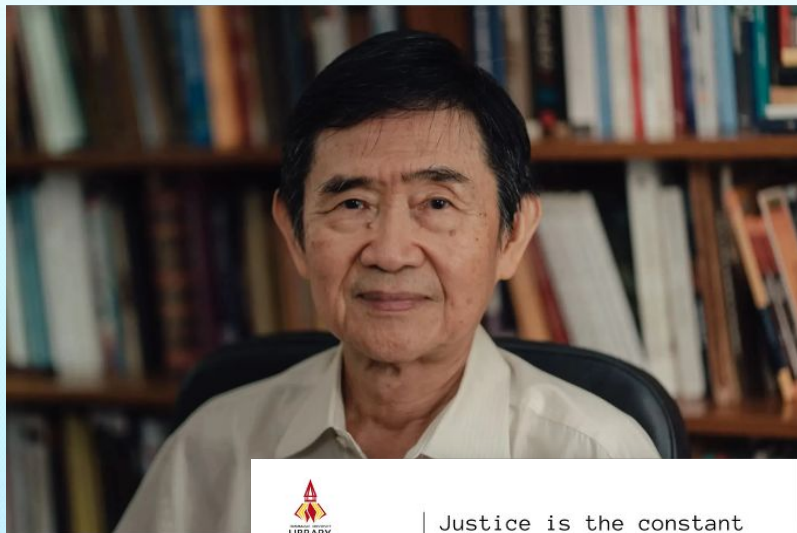
รัฐ (ผู้กำหนด
นโยบาย/ผู้กำกับ
ดูแล/ผู้ประกอบ
การ)

ค่าไฟฟ้าที่มี “ความเป็นธรรม (fairness)” นั้นปรากฏเป็นเกณฑ์การใช้อำนาจ (กำกับดูแล) ซึ่งหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการ โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นั้น บัญญัติเพื่อให้ กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตโดยคำนึงถึงความ “เป็นธรรม” แก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต แต่ก็จะต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อีกทั้งควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม ของการลงทุนในการประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

ในทางวิชาการความเป็นธรรมทางพลังงานนั้นสามารถถูก “ชี้วัด” ผ่านข้อคิดว่าด้วย “ความยุติธรรมทางพลังงาน (energy justice)” โดยที่ Weihang Ren และคณะ ได้ตีพิมพ์บทความ “Energy justice and equity: A Review of definitions, measures, and practice in policy, planning, and operation” ในวารสาร Renewable and Sustainable Energy Reviews 222 (2025)

อธิบายว่าความยุติธรรมทางพลังงานนั้นเป็น “กรอบ (framework)” เพื่อการวิเคราะห์การเข้าถึงและโอกาสของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบพลังงานอย่างเป็นธรรม (fair) และเป็นกลาง (impartial)

ยุติธรรม (เป้าหมายที่ต้องไปถึง)



Justice is the constant
and perpetual wish to
render everyone his due.

ความยุติธรรม คือเจตจำนงอันแน่วแน่ตลอดกาล
ที่จะมอบให้แก่ทุกคนตามที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ

- พูดได้ว่า ความยุติธรรมคือการแบ่งสรรผลประโยชน์ ที่ได้จากการปฏิบัติ ผ่านการผลิต การแลกเปลี่ยนต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เกี่ยวกับผลประโยชน์ของคนที่จะได้ ไม่ใช่เรื่องนามธรรมอย่างเรื่องความดีหรือเรื่องภายนอก แต่เป็นเรื่องรูปธรรมอย่างเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คน และโยงใยกันเป็นสังคม
- ถ้าไม่มีสังคม ไม่มีชุมชนทางการเมืองหนึ่งเกิดขึ้นมา ก็จะไม่มีการยกปัญหาเรื่องความยุติธรรมขึ้นมาเป็นประเด็น และไม่มีการหาทางทำให้เกิดความยุติธรรมที่คนทั้งหมด ยอมรับได้

วัดอย่างไรในบริบทของ
“พลังงาน”

อะไร (ไม่) ยุติธรรม (ได้บ้าง)?

ยุติธรรมในเชิงการแบ่งสรรผลประโยชน์ (distributive justice)

ที่รับภาระมากเกินไป (หรือได้ประโยชน์น้อยเกินไป)
จะเกิดความไม่ยุติธรรมในเชิงการแบ่งสรรผลประโยชน์
(distributive justice)

เช่น หากนักลงทุนได้ค่าตอบแทนจากการลงทุน
เพื่อผลิตและจัดหาไฟฟ้าจำนวนมาก และสามารถ
ส่งผ่านต้นทุนนี้มาให้ผู้ไฟฟ้าได้ทุกบาททุกสตางค์
แม้จะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยถูกนับรวมเข้าไป
ในค่าไฟฟ้าฐาน ย่อมเกิดความไม่ยุติธรรมในมิตินี้



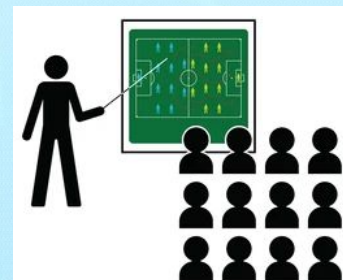
“ตัวสำรองมีความจำเป็น”
แต่สโมสรก็ไม่ต้องจ้างตัว
สำรองจำนวนมากเกินไป
จนต้องขึ้นค่าตัวเข้าชม

ยุติธรรมในเชิงกระบวนการ (procedural justice)

หากปัจเจกบุคคลไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จะเกิดความไม่ยุติธรรมในเชิงกระบวนการ
(procedural justice)

เช่น หากบุคคลในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือชุมชน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการกักเก็บคาร์บอน (CCS) ไม่มีส่วนร่วมในการให้
อนุญาตการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้อย่างเพียงพอ และไม่ถูกรับ
ฟังโดยหน่วยงานรัฐที่จะให้อนุญาตอย่างจริงจังแล้ว แม้การให้อนุญาตจะมองว่า
สร้างประโยชน์สาธารณะได้ เช่น เพื่อให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายตาม PDP แล้วที่ยอมก่อให้เกิด
เกิดความไม่ยุติธรรมในมิตินี้ได้

ให้คุณ (กองหลัง) วิ่งแทนเพื่อนร่วม
ทีมตำแหน่งข้าง ๆ ตลอดทั้งเกม
ส้นะเพื่อให้ทีมเราชนะ + ให้ยิงให้ได้
1 ลูกด้วย



ต้นทุนที่ (เกิดขึ้นจริง)



พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๒

อัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

มาตรา ๖๔ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กำหนดนโยบายและแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

มาตรา ๖๕ ภายใต้นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาต
แต่ละประเภท โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

**เป็นสิ่งที่รัฐกำหนด
นโยบายและกำกับดูแล**

(๑) ควรสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมของการลงทุนของ
การประกอบกิจการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

(๒) ควรอยู่ในระดับที่ทำให้มีการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศ

(๓) ควรจูงใจให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบกิจการพลังงาน

(๔) คำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

(๕) คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาสหรือการจัดหาไฟฟ้าเพื่อกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค

(๖) การคำนวณอัตราค่าบริการต้องชัดเจน โปร่งใส และต้องประกาศเผยแพร่อัตราค่าบริการ

(๗) ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้พลังงานหรือผู้ประสงค์จะใช้พลังงานอย่างไม่เป็นธรรม

**ไม่ได้ใช้คำว่า
“พลังงานราคาถูก”**

ต้นทุนที่ (เกิดขึ้นจริง): ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่?



หน้า ๖๕

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework)

พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๘ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าของ กกพ. ให้พิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าฐาน โดยไม่ทำให้รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในรอบการกำกับของผู้มีหน้าที่ตามประเภทของใบอนุญาตเกินกว่ารายได้พึงได้รับสูงสุด (Maximum Allowed Revenue)

ข้อ ๙ การพิจารณารายได้พึงได้รับสูงสุด ให้ กกพ. พิจารณาตามประเภทของใบอนุญาต อันประกอบด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ฐาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล และผลตอบแทนการลงทุนแต่ละปีในรอบการกำกับที่เหมาะสมและจำเป็น (Prudent Cost of Service) ตามมาตรฐานการประกอบกิจการไฟฟ้าแต่ละประเภทที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากเหตุสุดวิสัยยกมาจากรอบการกำกับก่อนหน้า หรือในระหว่างรอบการกำกับ กกพ. อาจพิจารณาให้นำมารวมในรายได้พึงได้รับสูงสุดด้วยก็ได้

สูตรการคำนวณรายได้พึงได้รับสูงสุด เป็นดังต่อไปนี้

$$MAR = OPEX + DEP + TAX + RETURN + \alpha$$

โดย

MAR หมายถึง รายได้พึงได้รับสูงสุด (Maximum Allowed Revenue) ตามประเภทของใบอนุญาต มีหน่วยเป็นบาท

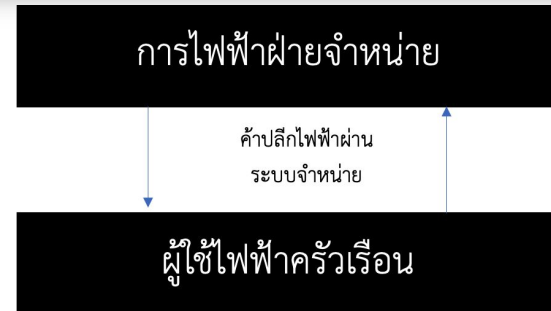
OPEX หมายถึง ประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Operation Expense) มีหน่วยเป็นบาท

DEP หมายถึง ประมาณการค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ฐาน (Depreciation) มีหน่วยเป็นบาท

TAX หมายถึง ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) มีหน่วยเป็นบาท

ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับข้อ ๙ กรอบหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามหลักการของการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนพลังงานต่อหน่วย (Levelised Cost of Energy) ตามประมาณการปริมาณไฟฟ้าหรือจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งตามประเภทของใบอนุญาต เป็นดังต่อไปนี้

(๕) กิจการจำหน่ายไฟฟ้า (Retail) ให้ผู้มีหน้าที่ซึ่งได้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากค่าลงทุนในสินทรัพย์และต้นทุนในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า (Prudent Cost of Service) โดยประมาณการต้นทุนในการจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องวัดปริมาณซื้อขายไฟฟ้า การดำเนินการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Meter Reading) การพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า (Billing) การจัดเก็บค่าไฟฟ้า (Collection) การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Handling) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างทั่วถึง (Universal Service Obligations) โดยเสนอเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน (Benchmark) ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่รวมรายการซึ่งมีการเรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น



ความเป็นธรรมทางพลังงาน (Energy Equality): ความยากจน-รายได้-ความสามารถในการจ่าย (vs. ต้นทุนที่แท้จริง)

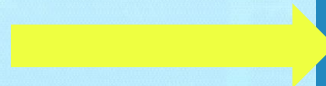
ความเป็นธรรมทางพลังงานนี้หมายถึง “เป้าหมายโดยรวม”
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางพลังงาน (energy inequity)
เช่น การลดความยากจนหรือการขาดแคลนพลังงาน (energy poverty)
การแบกรับภาระด้านพลังงาน (energy burden)
และความไม่มั่นคงทางพลังงาน (energy insecurity)

- ความยากจนในมิตินี้ย่อมาหมายถึงการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ โดยมิ
สาเหตุ เช่น การไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ การถูกตัดจาก
การเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความสามารถ
ในการจ่ายค่าพลังงาน หากการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้านั้นใช้เงินลงทุนสูง
และการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัย
สำคัญจนผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายไม่อาจจ่ายค่าไฟฟ้าได้ (เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน
ประเทศแถบอเมริกาใต้)
- ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ (low-income) นั้นจะได้รับความไม่
เป็นธรรมทางพลังงานได้ในกรณีที่มีการลงทุนทางพลังงานมากเกินไปที่จะรับ
ภาระได้ เช่น ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำอาจไม่มีศักยภาพที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าได้จะ
ทำให้ครัวเรือนเหล่านี้ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางพลังงานได้

ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
(จากการ “ตัดสินใจของรัฐ”)



distributive (un) justice แม้ว่าจะ
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงก็ตาม





<https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2020/06/01/how-to-read-a-recipe-and-avoid-common-cooking-pitfalls/>



“วัตถุดิบเดียวกัน สูตรอาหารเดียวกัน อุปกรณ์ครัวเหมือนกัน ทำอาหารจานเดียว อาจมีรสชาติที่แตกต่างกัน”

อาหารไม่อร่อย
โทษคนกินเท่านั้น ใช่หรือไม่?

สรุป

- ราคาพลังงาน “ที่เป็นธรรม” นั้นไม่ได้วัดกันที่ความรู้สึกของผู้ใช้แต่ละรายว่าค่าไฟฟ้านั้นแพงหรือถูก
- แต่ค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมควรเป็นผลจากการที่รัฐมองผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นศูนย์กลาง และการบริการไฟฟ้าเป็นบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำให้ราคาพลังงานที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายนั้นหลุดพ้นจากความยากจน ลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคม สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
- การลงมือข้างต้นนั้นรัฐต้องเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากแนวคิดเดิมที่ไม่ยึดเยียดสิ่งที่รัฐตัดสินใจแล้วให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ยึดเยียดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างกำไรจากการลงทุนของเอกชนในภาคพลังงานที่สร้างภาระกับการดำรงชีพ รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ในขั้นการออกแบบเป้าหมายและนโยบายพลังงานไปจนถึงขั้นการตัดสินใจให้อนุญาตโครงการพลังงานใหม่ ๆ



QR code เอกสารประกอบการนำเสนอ

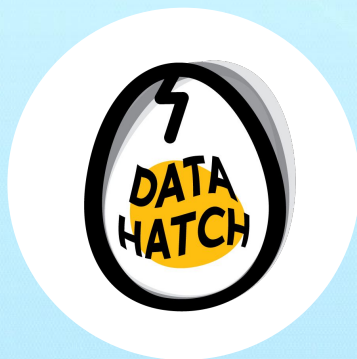




ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่

เว็บไซต์และเพจของ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- www.nhrc.or.th
- www.facebook.com/nhrc



เว็บไซต์และเพจของ
DataHatch

- www.datahatch.co
- www.facebook.com/DataHatchco



เวทีรับฟังความคิดเห็น

⚡ หาดใหญ่



F A I R ⚡



ค่าไฟที่เป็นธรรม

FAIR | POWER | FOR | ALL

สำหรับครัวเรือน

การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 09.30 - 15.30 น.

โรงแรมบุรีศรีภู ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่